食品廣告違規類別 01／12

腸道・排便・消化

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

143 件
被罰案件，占全部 344 件的 42%，12 類中最多

1,630 萬元
罰款合計，單件中位數 6 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：便秘、胃酸逆流、脹氣、腹瀉、消化不良

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：排毒、清宿便、修復腸道、抑制壞菌

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：胃腸功能改善

健康食品管理法 §14

本類 143 件：3 件依 §28 II 處分（罰 80～100 萬元），其餘依 §28 I；80% 刊登在網站。提到「便秘」的 17 件中有 16 件依 §28 I 處分，但法律上屬醫療效能，可依 §28 II 重罰。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

改善便秘、解便秘	17 件
脹氣、腹脹	9 件
胃酸、胃食道逆流、燒心	7 件
消化不良	6 件
腹瀉、拉肚子	4 件

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

排毒、通便	19 件
抑制壞菌、腸道壞菌多	16 件
促進腸道健康、腸胃健康	16 件
清除宿便、陳年宿便	7 件
修復腸道環境	2 件

「使排便順暢」本身是允許詞句；被罰的是「順暢不卡關」「澎湃順暢」「吞 2 包益生菌，20 分鐘就下來」這類誇張說法。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 4 月公告｜網站

Slimmit 食事對抗酵素膠原凍

罰 100 萬元

食安法 §28 II

> 「清除宿便」
>
> 「排掉宿便讓身體更健康，沒有便秘了」

115 年 5 月公告｜網站

寶衛長康高麗菜濃縮精華

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「幫助緩解胃部發炎不適」
>
> 「這是胃酸太多逆流上衝的胸悶感」

115 年 7 月公告｜報紙

TADAS 比菲禦力菌

罰 7 萬元

食安法 §28 I

> 「讓你順暢不卡關」
>
> 「減輕消化道的負擔也能順暢排空」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
改善便秘、解便秘	「使排便順暢」	準則附件一
排毒、清宿便	刪除。含膳食纖維且含量達標時，可寫「膳食纖維使糞便比較柔軟而易於排出」	準則 §4；附件二（膳食纖維）
緩解胃部發炎、胃酸逆流	「幫助消化」「幫助維持消化道機能」，不提胃部不適	準則 §5；附件一
抑制壞菌、修復腸道	「改變細菌叢生態」	準則附件一
蜂蜜「促進腸道蠕動」	只有膳食纖維能這樣寫：「膳食纖維可促進腸道蠕動」	附件二 註三
消除脹氣	刪除，脹氣屬於症狀	準則 §5

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 幫助消化
- 幫助維持消化道機能
- 改變細菌叢生態
- 使排便順暢

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

膳食纖維的生理功能

- 可促進腸道蠕動
- 使糞便比較柔軟而易於排出
- 膳食中有適量的膳食纖維時，可增加糞便量

含量要達標，並寫明是膳食纖維的功能

健康食品

須有許可證

- 胃腸功能改善

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上部位或誇張比喻：「AKK菌是消化道的防護罩，能幫助消化功能健康」
- 套在附件二沒有列的成分上：麥蘆卡蜂蜜「促進腸道蠕動」（附件二只列膳食纖維）
- 加上速度或程度：「吞2包益生菌下去，20分鐘就下來」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 02／12

肌膚・美白・抗老

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

122 件
被罰案件，占全部 344 件的 35%

1,645 萬元
罰款合計，12 類中最高；單件中位數 8 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：抗痘、痘痘肌修護、濕疹、皮膚炎、乾癬

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：美白、淡斑、抗老、凍齡、緊緻拉提、膠原再生

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：延緩衰老

健康食品管理法 §14

本類 122 件：3 件依 §28 II 處分（罰 80～100 萬元），其餘依 §28 I；80% 刊登在網站。罰款中位數 8 萬元，高於全部案件的 6 萬元。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

痘痘、抗痘、痤瘡	14 件
濕疹、皮膚炎、皮膚癢、乾癬	7 件

皮膚狀況一旦寫成疾病或症狀，就從「誇大」變成「醫療效能」，罰則從 4 萬元起跳變成 60 萬元起跳。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

保濕、水潤	39 件
Q彈、彈潤、彈力	33 件
膠原再生、膠原增生等膠原宣稱	32 件
透亮	26 件
細紋、皺紋	21 件
抗老、凍齡、回春	19 件
美白、白皙	17 件
淡斑、斑點	17 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 6 月公告｜網站

【m2 美度】超能膠原水光飲

罰 16 萬元

食安法 §28 I

> 「保濕淡斑」
>
> 「膚質有明顯助益」
>
> 「皮膚變得較為保濕、Q彈」

115 年 1 月公告｜網站

【滴滴鮮系列】彈力膠原滴雞精等

罰 15 萬元

食安法 §28 I

> 「水嫩Q彈」
>
> 「想要Q彈」

115 年 5 月公告｜網站

電波澎澎彈力蛋白粉等

罰 12 萬元

食安法 §28 I

> 「抗痘」
>
> 「痘痘肌最強修護指南」
>
> 「恢復無暇水光肌」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
美白、淡斑	「養顏美容」	準則附件一
抗老、凍齡、回春	「青春美麗」	準則附件一
使流失的膠原再生	含維生素 C 且含量達標時，可寫「維生素 C 可促進膠原蛋白的形成」	附件二（維生素 C）
保濕、水潤 Q 彈	含維生素 A 且含量達標時，可寫「維生素 A 增進皮膚與黏膜的健康」	附件二（維生素 A）
抗痘、改善濕疹	刪除，屬於醫療效能	準則 §5
延緩肌膚老化	一般食品不寫；取得健康食品「延緩衰老」許可者，依核准內容	健康食品管理法 §14

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 養顏美容
- 青春美麗

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 C：促進膠原蛋白的形成
- 維生素 A：增進皮膚與黏膜的健康
- 鋅：增進皮膚健康
- 維生素 B2：有助於維持皮膚的健康

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 延緩衰老

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上身體部位：「顧好宮同時養顏美容」
- 加上附件二沒有列的功能：「維他命C：抗發炎與美白」
- 加上數字或程度：「抵抗250%肌膚損傷」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 03／12

體重控制・代謝

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

115 件
被罰案件，占全部 344 件的 33%

1,436 萬元
罰款合計，單件中位數 7 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：肥胖、代謝症候群、脂肪肝

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：燃脂、阻斷澱粉吸收、消水腫、腰圍數字

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：不易形成體脂肪

健康食品管理法 §14

本類 115 件：3 件依 §28 II 處分（罰 80～100 萬元），其餘依 §28 I；82% 刊登在網站。連「體重管理」「體態管理」都有 23 件被罰。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

肥胖	19 件
代謝症候群	1 件
脂肪肝	1 件

依 §28 II 處分的 3 件（罰 80～100 萬元）都把減重和疾病、膽固醇等體內數值綁在一起。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

瘦身、變瘦、減肥、減重	30 件
阻斷、抑制吸收（澱粉、醣、油脂）	29 件
體重公斤數、前後對比	25 件
體重管理、體態管理	23 件
燃脂、燃燒脂肪	22 件
消水腫	20 件
窈窕、纖體	18 件
腰圍、小腹	13 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 3 月公告｜網站

ThinLab 閃燃餐截錠

罰 80 萬元

食安法 §28 II

> 「瘦大腦」
>
> 「科學減肥」
>
> 「身體機轉纖體」

115 年 6 月公告｜網站

鹼肉檜｜肉鹼＋膳食纖維｜體態管理

罰 41 萬元

食安法 §28 I

> 「幫助體重管理」
>
> 「促進體內脂肪燃燒」
>
> 「燃燒吧體脂肪」

115 年 9 月公告｜電視

甘味人生 9X 次世代好菌大聯盟

罰 21 萬元

食安法 §28 I

> 「阻斷醣吸收，加強代謝，分解脂肪」
>
> 「花了3個月的時間就瘦16公斤」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
燃脂、燃燒體脂肪	「促進新陳代謝」	準則附件一
阻斷澱粉吸收 66%	刪除。含膳食纖維且含量達標時，可寫「膳食纖維可增加飽足感」	附件二（膳食纖維）
養成易瘦體質	「調整體質」，且不搭配體重、體態字眼	準則附件一
3 個月瘦 16 公斤、腰圍 -3.4 公分	刪除數字與前後對比，改寫產品事實：「每份熱量 __ 大卡」	準則 §4 第 1、2 款
消水腫、小腹削平	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4 第 3 款
幫助體重管理	一般食品不寫；取得健康食品「不易形成體脂肪」許可者，依核准內容	健康食品管理法 §14

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 促進新陳代謝
- 幫助消化
- 使排便順暢
- 調整體質

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 膳食纖維：增加飽足感
- 維生素 B1、B2、菸鹼素、泛酸：有助於維持能量正常代謝
- 鉻：有助於維持醣類正常代謝（每日須達 6μg）

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 不易形成體脂肪

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上身體部位或疾病：「作用在小腸部位促進新陳代謝」
- 套在附件二沒有列的成分上：苦瓜胜肽「維持醣類正常代謝」（附件二只列鉻、鎂、鋅等營養素）
- 加上數字或程度：「代謝提高60倍」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 04／12

血糖・血脂・血壓・循環

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

113 件
被罰案件，占全部 344 件的 33%

1,433 萬元
罰款合計，單件中位數 7 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：降血糖、控糖、降膽固醇、預防血栓、三高

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：促進循環、疏通血管、清除血液垃圾

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：調節血糖、調節血脂、輔助調節血壓

健康食品管理法 §14

本類 113 件：提到血糖、控糖的有 53 件，其中 50 件依 §28 I 處分（4 萬元起），但法律上屬醫療效能，可依 §28 II 罰 60 萬元起。81% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或體內數值

血糖、控糖、穩糖、降糖	53 件
膽固醇、血脂、三酸甘油酯	17 件
保護心血管、心臟	17 件
血壓	4 件
糖尿病	4 件
三高	3 件
預防血栓	2 件

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

促進循環、疏通、化塞通暢	47 件
保護血管	28 件
清除血液垃圾	1 件

「循環」「血管」一旦連到血壓、血栓、心血管，就從誇大變成醫療效能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 3 月公告｜網站

ThinLab 閃燃餐截錠

罰 80 萬元

食安法 §28 II

> 「總膽固醇→-42.6%」
>
> 「壞膽固醇→-35.1%」

115 年 9 月公告｜電視

甘味人生 CBS 淨唐苦瓜胜肽

罰 24 萬元

食安法 §28 I

> 「穩糖菌」
>
> 「不怕外食血糖高」
>
> 「苦瓜胜肽來維持我的血糖」

115 年 9 月公告｜網站

盛奈米 大豆苦茶調和油

罰 4 萬元

食安法 §28 I

> 「總膽固醇下降14%」
>
> 「三酸甘油酯下降10%」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
穩糖、控糖、降血糖	一般食品不寫。含鉻且每日達 6μg 時，可寫「鉻有助於維持醣類正常代謝」	準則 §5；附件二 註二
總膽固醇下降 14%	刪除；只有取得健康食品「調節血脂」許可者，依核准內容	準則 §5；健康食品管理法
保護心血管、預防血栓	刪除。含鎂且含量達標時，可寫「鎂有助於心臟、肌肉及神經的正常功能」	準則 §5；附件二（鎂）
平衡血壓	刪除；只有取得健康食品「輔助調節血壓」許可者，依核准內容	準則 §5；健康食品管理法
促進循環、疏通血管	刪除。含鐵且含量達標時，可寫「鐵有助於氧氣的輸送與利用」	準則 §4；附件二（鐵）
腎糖心三高照護	刪除，屬於疾病	準則 §5

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 調節生理機能
- 健康維持

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 鉻：有助於維持醣類正常代謝（每日須達 6μg）
- 鎂：有助於心臟、肌肉及神經的正常功能
- 鈣：有助於肌肉與心臟的正常收縮

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 調節血糖
- 調節血脂
- 輔助調節血壓

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 和疾病字眼放在一起：「控糖」＋「幫助後續醣類代謝維持平穩」
- 套在附件二沒有列的成分上：苦瓜胜肽「那也可以維持醣類正常代謝」（附件二只列鉻、鎂、鋅等營養素）
- 加上數字或程度：「4週穩糖作用提升184%」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 05／12

免疫・保護力・過敏

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

94 件
被罰案件，占全部 344 件的 27%

816 萬元
罰款合計，單件中位數 6 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：抗過敏、改善鼻過敏、預防感冒、對抗病毒

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：提升免疫力、增強抵抗力、提升保護力、防護罩

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：免疫調節、輔助調整過敏體質

健康食品管理法 §14

本類 94 件：「免疫力」相關說法出現在 50 件，「保護力、防護力、抵抗力」出現在 45 件；1 件依 §28 II 處分（罰 100 萬元），83% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

過敏、抗過敏	16 件
感冒、流感	10 件
病毒、細菌	10 件
呼吸道、喉嚨不適	10 件
改善鼻過敏	2 件

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

提升、增強、平衡免疫力	50 件
提升保護力、防護力、抵抗力	45 件
適合季節轉換、體弱多病者	2 件

附件二沒有任何「免疫」相關詞句：不論含哪種營養素，一般食品都不能寫提升免疫力。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 7 月公告｜網站

K.C WIN-WIN 億元菌

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「一天2包億元菌增強免疫力」
>
> 「抗過敏的專利」
>
> 「免疫失調6大症狀」

115 年 1 月公告｜電視

三菇 TM 235 牛樟芝子實體

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「增強免疫力，打造黃金體質」
>
> 「免疫力不足百病之原」

115 年 4 月公告｜網站

Dr.Kim 金博氏 保衛菌益生菌

罰 7 萬元

食安法 §28 I

> 「適用對象：季節轉換及對冷空氣敏感者」
>
> 「需調整體質者」
>
> 「體弱多病者」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
提升免疫力、增強抵抗力	「調整體質」「健康維持」，不加防病、換季字眼	準則附件一
提升保護力、防護罩	「營養補給」「滋補強身」	準則附件一
鋅，提升免疫力	鋅只能寫附件二所列功能，例如「鋅有助於維持正常味覺與食慾」	附件二（鋅）
抗過敏、改善鼻過敏	刪除；只有取得健康食品「輔助調整過敏體質」許可者，依核准內容	準則 §5；健康食品管理法
預防感冒、對抗病毒	刪除，屬於醫療效能	準則 §5
適合季節轉換、體弱多病者	刪除族群暗示，只寫一般食用方式，例如「每日 1 包」	準則 §3 整體表現

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 調整體質
- 調節生理機能
- 健康維持
- 滋補強身
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 A：增進皮膚與黏膜的健康
- 鋅：有助於維持正常味覺與食慾

附件二沒有任何「免疫」詞句

健康食品

須有許可證

- 免疫調節
- 輔助調整過敏體質

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 和疾病族群放在一起：「季節轉換及對冷空氣敏感者，需調整體質者」
- 套上附件二沒有列的功能：「鋅，提升免疫力」「鎂，維持免疫功能」
- 加上數字或程度：「85%防護力」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 06／12

抗氧化・抗發炎・排毒

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

87 件
被罰案件，占全部 344 件的 25%

960 萬元
罰款合計，單件中位數 8 萬元

90 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：抗發炎、消炎、降低發炎指數、預防血栓

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：產品本身抗氧化、清除自由基、排毒、淨化

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：延緩衰老

健康食品管理法 §14

「抗氧化」出現在 44 件被罰案例中，是被罰原句裡最常見的單一詞；提到「發炎」的也有 33 件。本類 75% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

抗發炎、消炎、發炎指數	33 件
預防血栓	2 件
提到癌症	1 件

「發炎」是身體的疾病狀態，寫「抗發炎」「消炎」就是在談治療。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

抗氧化	44 件
排毒、排除毒素	27 件
清除自由基、減少自由基	19 件
淨化	6 件
去濕、濕痰	3 件

附件二只允許維生素 C、E、鋅、硒使用抗氧化詞句，而且要寫明是該營養素的功能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 6 月公告｜電視

大漢酵素 x 快電商 20 億外泌修復回春組

罰 60 萬元

食安法 §28 I

> 「一個月之後再去檢查的時候，發炎指數不再往上升了」

115 年 8 月公告｜網站

【全家共享囤貨組】膠原芙蓉雞茸粥等

罰 24 萬元

食安法 §28 I

> 「山藥含有『薯蕷皂素』能協助抗氧化」
>
> 「含前花青素與維生素C,有助保護泌尿道健康、提升保護力」

114 年 11 月公告｜網站

林OO滿杏仁飲沁心消暑組

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「具有強大的抗氧化能力，有助降低體內的自由基」
>
> 「預防自由基侵害細胞、保護血管」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
抗氧化（說產品本身）	寫明營養素：「維生素 E 具抗氧化作用」，且含量要達標	附件二 註一、註三
清除自由基 120%	「維生素 E 有助於減少自由基的產生」，不加數字	附件二（維生素 E）
對抗氧化壓力	「硒有助於抗氧化，抵抗氧化壓力」	附件二（硒）
山藥皂素能協助抗氧化	植化素不在附件二，只寫含量事實：「每份含 __ 毫克」	附件二未列
排毒、淨化、去濕	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4
抗發炎、降低發炎指數	刪除，屬於醫療效能	準則 §5

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 健康維持
- 營養補給
- 調節生理機能

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 E：具抗氧化作用、有助於減少自由基的產生
- 維生素 C：具抗氧化作用
- 鋅：有助於抗氧化
- 硒：有助於抗氧化，抵抗氧化壓力

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 延緩衰老

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上外觀或疾病：「保護細胞免於自由基傷害，可抗老」
- 套在附件二沒有列的成分上：「山藥含有『薯蕷皂素』能協助抗氧化」
- 加上數字或程度：「清除自由基120%」「強力代謝排毒255%」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 07／12

精神體力・專注記憶

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

85 件
被罰案件，占全部 344 件的 25%

6 件
有健康食品許可證，廣告仍被罰

745 萬元
罰款合計，單件最高 65 萬元

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：失智、延緩記憶退化、腦霧、慢性疲勞

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：思緒清晰、提升專注力、補腦、消除疲勞

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：抗疲勞

健康食品管理法 §14

本類 85 件中有 6 件是有許可證的健康食品，仍因廣告虛偽、誇張，依健康食品管理法 §14 被罰。「疲勞」相關說法出現在 43 件。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

延緩記憶退化、記憶力退化	3 件
失智	2 件
腦霧、恍神	2 件
慢性疲勞	1 件

提到失智、記憶退化就是在談疾病；連有許可證的健康食品這樣寫也被罰。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

消除疲勞、擺脫疲憊	43 件
思緒清晰、活力思緒	21 件
提升記憶力	18 件
補腦、活化腦細胞	18 件
提升專注力	14 件
提升耐力、預防肌少	6 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 8 月公告｜網站

HOW BOMB 蠔蚌｜薑黃蜆｜應酬神隊友

罰 65 萬元

食安法 §28 I

> 「記憶力開始衰退」
>
> 「甦醒思緒能捷」

115 年 10 月公告｜電視

蓉憶記膠囊（衛部健食字第 A00345 號）

罰 20 萬元

健康食品管理法 §14 I

> 「延緩記憶退化，補腦要趁早」
>
> 「台灣每12人就有1人失智」

115 年 6 月公告｜網站

白蘭氏雞精（衛署健食字第 A00063 號）

罰 13 萬元

健康食品管理法 §14 I

> 「12天提升專注反應力」
>
> 「腦年齡測驗」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
消除疲勞	「增強體力」「精神旺盛」；健康食品「抗疲勞」許可者，依核准內容	附件一；健康食品管理法
思緒清晰、提升專注力	含維生素 B12 且含量達標時，可寫「維生素 B12 增進神經系統的健康」	附件二（維生素 B12）
延緩記憶退化、預防失智	刪除，屬於疾病	準則 §5
補腦、活化腦細胞	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4 第 3 款
思緒清晰維持滿格戰力	「維生素 B1 有助於維持能量正常代謝」	附件二（維生素 B1）
提升耐力與表現	「蛋白質為肌肉合成的來源之一」	附件二（蛋白質）

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 增強體力
- 精神旺盛
- 滋補強身
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 B1、B2、菸鹼素、泛酸：有助於維持能量正常代謝
- 維生素 B6、B12：增進神經系統的健康
- 蛋白質：為肌肉合成的來源之一

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 抗疲勞

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上疾病或症狀：「感冒恢復精神」
- 把營養素功能寫成食物的功效：「牛肉富含鐵、鋅、B12等礦物質及維生素。是供給紅血球形成的原料、也可維持能量代謝」
- 加上天數或程度：「12天提升專注反應力」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 08／12

睡眠・情緒・紓壓

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

80 件
被罰案件，占全部 344 件的 23%

879 萬元
罰款合計，單件中位數 8 萬元

90 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：失眠、睡眠障礙、夜醒、焦慮、憂鬱

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：一覺到天亮、深層睡眠、穩定情緒、94% 有感好眠

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：無，14 項中沒有睡眠類

健康食品管理法 §14

本類 80 件沒有一件依 §28 II 處分；但提到失眠的有 18 件、焦慮 12 件，依準則都屬於醫療效能。71% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

失眠	18 件
夜醒、睡不著、難入睡	14 件
睡眠障礙、睡眠困擾	12 件
焦慮	12 件
憂鬱	4 件

「幫助入睡」可以用；「幫助失眠者有良好的睡眠」就是在談疾病，有 2 件被罰。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

改善睡眠、睡眠品質提升	19 件
好眠、一夜好眠、一覺到天亮	18 件
穩定情緒	18 件
紓壓、放鬆	8 件
深層睡眠、熟睡	7 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 9 月公告｜網站

DHC 好眠素 30 日份二入組

罰 20 萬元

食安法 §28 I

> 「深睡眠」
>
> 「熟睡」
>
> 「幫助放鬆」

114 年 11 月公告｜網站

維優思

罰 12 萬元

食安法 §28 I

> 「紓壓放鬆」
>
> 「減壓好眠 思緒清晰」
>
> 「零壓好眠，思緒好靈活！」

115 年 7 月公告｜網站

【熟睡好眠】PS150 好欣情超助眠益生菌膠囊

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「94%有感超好眠」
>
> 「夜間好眠延長到1.5小時」
>
> 「醒醒睡睡的次數明顯減少」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
改善失眠、幫助失眠者好睡	「幫助入睡」	準則附件一
一覺到天亮、深層睡眠、熟睡	「幫助入睡」，不加程度、時數	準則附件一
94% 有感超好眠、夜醒減少	刪除數據與體驗見證	準則 §4 第 1、2 款
舒緩焦慮、穩定情緒	刪除。含維生素 B6 且含量達標時，可寫「維生素 B6 增進神經系統的健康」	準則 §5；附件二（B6）
老人家睡眠不好，鉀跟鎂都很好	「鎂有助於心臟、肌肉及神經的正常功能」，不連到睡眠	附件二（鎂）
不吃藥也可以幫助入睡	刪除與藥品的比較，只寫「幫助入睡」	準則 §3 整體表現

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 幫助入睡
- 精神旺盛

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 B6、B12：增進神經系統的健康
- 鎂：有助於心臟、肌肉及神經的正常功能

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

沒有相關項目

- 14 項保健功效中沒有睡眠、情緒類

任何食品都不能宣稱改善睡眠

允許詞句也會被罰的三種情況

- 和藥品比較：「有沒有不吃藥也可以幫助入睡的方法」
- 套上附件二沒有列的功能：「老人家睡眠比較不好，鉀跟鎂都很好」
- 加上數字或程度：「94%有感超好眠」「夜間好眠延長到1.5小時」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 09／12

私密・泌尿・婦女生理

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

64 件
被罰案件，占全部 344 件的 19%

793 萬元
罰款合計，單件中位數 6 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：分泌物異味、念珠菌、頻尿、攝護腺、更年期不適

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：私密呵護、維持私密菌叢平衡、淨化私密

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：無，14 項中沒有私密、泌尿類

健康食品管理法 §14

本類 64 件：提到「私密」的有 20 件、「更年期」13 件；3 件依 §28 II 處分（罰 80～100 萬元），77% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

緩解更年期不適	13 件
頻尿、夜尿、滴滴答答	10 件
降低感染、念珠菌	7 件
分泌物、異味	7 件
攝護腺	4 件
生理期不適、經痛	4 件

連「適合分泌物、異味困擾者」這種族群描述也被認定在談症狀。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

私密呵護、私密防護、私密健康	20 件
菌叢平衡、抑制壞菌	16 件
平衡荷爾蒙、瘦身荷爾蒙	12 件
淨化私密	3 件

蔓越莓、D-甘露糖、益生菌都不在附件二，不能寫任何私密或泌尿功能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 1 月公告｜網站

【愛美莓】蔓越莓雙護益生菌

罰 13 萬元

食安法 §28 I

> 「維持私密平衡，補給守護力」
>
> 「私密健康首重弱酸環境」

115 年 7 月公告｜網站

小產調理組

罰 10 萬元

食安法 §28 I

> 「維持私密淨嫩清爽、抵禦壞菌入侵」
>
> 「豆腐渣分泌物、私密處異味困擾者」

115 年 1 月公告｜電視

攝利通

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「解決男性滴滴答答問題」
>
> 「8大成分解決男性攝護線問題」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
私密呵護、維持私密菌叢平衡	刪除部位與功效，改寫成分事實：「每份含蔓越莓萃取 __ 毫克」	準則 §4 第 3 款
改善分泌物、異味	刪除，屬於症狀	準則 §5
解決頻尿、攝護腺問題	刪除，屬於疾病、症狀	準則 §5
緩解更年期不適、平衡荷爾蒙	「調節生理機能」，不搭配更年期症狀	準則附件一
小產、產後調理	「產前產後或病後之補養」	準則附件一
備孕必備	含葉酸且含量達標時，可寫「葉酸有助胎兒的正常發育與生長」	附件二（葉酸）

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 調節生理機能
- 調整體質
- 產前產後或病後之補養
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 葉酸：有助胎兒的正常發育與生長
- 鐵：有助於正常紅血球的形成

蔓越莓、益生菌都不在附件二

健康食品

沒有相關項目

- 14 項保健功效中沒有私密、泌尿、更年期類

任何食品都不能宣稱這些功效

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上身體部位：「健康維持私密pH3.8-4.2弱酸環境，抑制壞菌」
- 加上附件二沒有列的功能：「含前花青素與維生素C,有助保護泌尿道健康」
- 加上程度：「添加甘露糖，有效淨化私密」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 10／12

骨骼・關節・成長

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

57 件
被罰案件，占全部 344 件的 17%

612 萬元
罰款合計，單件中位數 5 萬元

80 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：關節疼痛、緩痛、骨質疏鬆、骨折

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：不卡卡、找回行動力、增加骨密度、一年長高

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：骨質保健、膝關節保健

健康食品管理法 §14

本類 57 件：「卡卡」出現在 17 件、「行動力、靈活」16 件，提到疼痛的 13 件；2 件依 §28 II 處分（各罰 80 萬元），81% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

關節疼痛、緩痛、痠痛	13 件
骨質疏鬆	4 件
骨折	1 件

「痛」就是症狀：關節不痛、緩痛、修護效果，都屬於醫療效能。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

不卡卡	17 件
找回行動力、靈活	16 件
強筋健骨、護骨	6 件
強化軟骨	6 件
長高、轉骨	4 件
增加骨質密度	3 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 5 月公告｜網站

史瑪特寶巨人果汁

罰 10 萬元

食安法 §28 I

> 「可以讓小孩一年長高」
>
> 「比轉骨湯還有效」

114 年 12 月公告｜網站

晶舒視 15 入

罰 7 萬元

食安法 §28 I

> 「潤滑啟動不卡卡，強化日常靈活活動」
>
> 「不再畏懼爬樓梯」

115 年 10 月公告｜網站

黑松龜鹿 UC-II® 膠原

罰 4 萬元

食安法 §28 I

> 「30天找回行動力，90天更好動」
>
> 「才吃30天!卡卡的感覺竟然消失了」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
關節不卡卡、找回行動力	一般食品不寫；取得健康食品「膝關節保健」許可者，依核准內容	準則 §4；健康食品管理法
緩痛、修護關節	刪除，屬於症狀	準則 §5
增加骨質密度、預防骨鬆	含鈣且含量達標時，可寫「鈣有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康」	附件二（鈣）
強筋健骨	「幫助牙齒骨骼正常發育」	準則附件一
讓小孩一年長高、比轉骨湯有效	刪除。含蛋白質且含量達標時，可寫「蛋白質幫助生長發育」	準則 §4；附件二（蛋白質）
強化軟骨	含維生素 C 時，可寫「維生素 C 增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長」	附件二（維生素 C）

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 幫助牙齒骨骼正常發育
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 鈣：有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康
- 維生素 D：增進鈣吸收
- 維生素 K：促進骨質的鈣化
- 蛋白質：幫助生長發育

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 骨質保健
- 膝關節保健（114 年 7 月新增）

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上部位或誇張比喻：「是維持環節滑順的關鍵營養補給」
- 把附件二的功能套在別的成分上：酪蛋白磷酸胜肽「幫助鈣質吸收利用」（附件二只列維生素 D）
- 加上天數或程度：「30天找回行動力，90天更好動」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 11／12

眼睛保健

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

43 件
被罰案件，占全部 344 件的 12%

521 萬元
罰款合計，單件中位數 7 萬元

65 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：改善視力、眼睛疲勞乾澀、「吃的眼藥水」

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：護眼明目、晶亮有神、過濾藍光、保護黃斑部

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：無，14 項中沒有眼睛類

健康食品管理法 §14

本類 43 件：強調「過度用眼、3C 族」的有 13 件，「晶亮」12 件、「藍光」10 件；84% 刊登在網站。葉黃素不在附件二，不能寫它有任何眼睛功能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

眼睛疲勞、乾澀	8 件
改善視力、視力退化	7 件
「吃的眼藥水」	1 件

把食品比成眼藥水，等於暗示它有藥效。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

過度用眼、3C 族、高壓用眼族	13 件
晶亮	12 件
過濾藍光、抵禦藍光	10 件
護眼、顧眼、明目	8 件
保護黃斑部	2 件

葉黃素、金盞花、山桑子、藍莓都不在附件二，不能寫眼睛功能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 4 月公告｜網站

維得賀葆葳舒視膠囊

罰 14 萬元

食安法 §28 I

> 「可以抵禦藍光入侵，保護視網膜黃斑部健康」
>
> 「眼睛疲勞者」

114 年 12 月公告｜網站

【亮睛睛】金盞花養生茶

罰 10 萬元

食安法 §28 I

> 「有助護眼明目、舒緩眼疲勞，適合長時間用眼者」
>
> 「每天一杯，讓雙眼明亮有神」

115 年 2 月公告｜網站

德國雙心牌葉黃素複方軟膠囊

罰 9 萬元

食安法 §28 I

> 「過濾藍光最有效」
>
> 「30 天見證有感晶亮」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
護眼、明目、晶亮有神	含維生素 A 且含量達標時，可寫「維生素 A 有助於維持在暗處的視覺」	附件二（維生素 A）
葉黃素保護黃斑部	葉黃素不在附件二，只寫含量事實：「每份含葉黃素 __ 毫克」	附件二未列
過濾藍光、抵禦藍光	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4
舒緩眼睛疲勞、乾澀	刪除，屬於症狀	準則 §5
改善視力	刪除，屬於醫療效能	準則 §5
適合長時間用眼、3C 族	刪除症狀族群暗示	準則 §3 整體表現

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 營養補給
- 健康維持

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 A、β-胡蘿蔔素：有助於維持在暗處的視覺
- 維生素 A、β-胡蘿蔔素：增進皮膚與黏膜的健康

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

沒有相關項目

- 14 項保健功效中沒有眼睛類

任何食品都不能宣稱護眼

允許詞句也會被罰的三種情況

- 和症狀族群放在一起：「有助護眼明目、舒緩眼疲勞，適合長時間用眼者」
- 把功能寫在附件二沒有的成分上：「抗藍光專利葉黃素」
- 加上數字或程度：「疏通阻塞，視覺年輕6歲」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

食品廣告違規類別 12／12

頭髮・頭皮

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

39 件
被罰案件，占全部 344 件的 11%

87%
刊登在網站，12 類中比例最高

362 萬元
罰款合計，單件最高 65 萬元

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：減少落髮、防脫髮、產後落髮、禿頭

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：刺激髮根生長、白轉黑、增加髮量、髮根變粗 42%

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：無，14 項中沒有頭髮類

健康食品管理法 §14

本類 39 件：提到「落髮、掉髮、脫髮」的有 16 件，「濃密、髮量、豐盈」20 件。附件二沒有任何頭髮或頭皮的功能詞句，一般食品幾乎沒有可以談的功效。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

落髮、掉髮、脫髮	16 件
產後落髮	3 件
禿頭	1 件

掉髮是症狀；連問句「什麼樣的掉髮情況適合使用？」也被罰。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

濃密、增加髮量、豐盈	20 件
刺激髮根、強韌髮根	14 件
頭皮環境、頭皮健康	11 件
生髮、加快頭髮生長	8 件
效果百分比，如髮根變粗 42.42%	6 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 8 月公告｜網站

【滋養調節】養泌法豐盈膠囊

罰 32 萬元

食安法 §28 I

> 「專為『髮量狀態不如以往』的你而生」
>
> 「毛囊營養X頭皮環境X髮絲結構」

115 年 3 月公告｜電視

大漢賦根酵素黑潤進化組

罰 24 萬元

食安法 §28 I

> 「養髮新生、白轉黑」
>
> 「強韌髮根、增加髮量」

115 年 5 月公告｜網站

【30天有效頭滋】外泌體養髮組

罰 20 萬元

食安法 §28 I

> 「深層刺激髮根生長」
>
> 「減少落髮」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
減少落髮、防脫髮	刪除，屬於症狀	準則 §5
刺激髮根生長、白轉黑	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4 第 3 款
12 週髮根變粗 42%	刪除數字與前後對比	準則 §4 第 2 款
養出豐盈髮量	「養顏美容」，不指名頭髮、不放前後對比	準則附件一
補充生髮原料胺基酸	「蛋白質是人體細胞、組織、器官的主要構成物質」	附件二（蛋白質）
維持頭皮健康	附件二沒有頭皮詞句；生物素只能寫「增進皮膚和黏膜的健康」，不延伸到頭皮	附件二（生物素）

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 養顏美容
- 青春美麗
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 蛋白質：人體細胞、組織、器官的主要構成物質
- 生物素：增進皮膚和黏膜的健康
- 鋅：有助於皮膚組織蛋白質的合成

附件二沒有任何頭髮詞句

健康食品

沒有相關項目

- 14 項保健功效中沒有頭髮類

任何食品都不能宣稱生髮

允許詞句也會被罰的三種情況

- 把皮膚詞句延伸到頭皮：「增進肌膚與頭皮健康」
- 把營養素功能連到頭髮：「是代謝醣類、脂肪與蛋白質不可或缺的營養素，也與頭髮、皮膚、指甲健康維持相關」
- 加上數字：「12周後髮根有感變粗42.42%」「3個月後落髮減少36.4%」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件